

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2437/2539

บริษัท สยามกลการ จำกัด
นาย นพดล ศาสตราภัยกับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 304 วรรคหนึ่ง

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยที่ 3 แล้วจึงได้แจ้งการยึดที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อจำเลยที่ 3 ทั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียังได้แจ้งการยึดให้นายอำเภอในฐานะเจ้าพนักงานที่ดินทราบแล้วด้วยจึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีการยึดอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 304 วรรคหนึ่งการกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไปยึดยังที่ดินและปิดประกาศการยึดไว้หรือไม่เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 1479 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 3 เพื่อขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องว่า โจทก์มิได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดิน น.ส.3 ก เลขที่ 1479 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 3 ณ สถานที่ทรัพย์ตั้งอยู่ ทั้งไม่เคย

พบเห็นประกาศยึดทรัพย์ของเจ้าพนักงานบังคับคดีการยึดทรัพย์ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืนต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี และมีคำสั่งให้โจทก์และเจ้าพนักงาน
บังคับคดีถอนการยึดทรัพย์ของจำเลยที่ 3

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส.3 ก. เลข
ที่ 1479 พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยชอบขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้องของจำเลย ที่ 3

จำเลย ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 304 วรรค
หนึ่ง บัญญัติว่า "การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีจัดทำโดยนำเอาหนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สินนั้นมาและฝากให้ ณ
สถานที่ใด หรือแก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควร และแจ้งการยึดนั้นให้ลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินผู้มีหน้าที่ทราบ ให้เจ้าพนักงานที่ดินบันทึกการยึดไว้
ในทะเบียน ถ้าหนังสือสำคัญยังไม่ได้ออกหรือนำมาแสดงไม่ได้หรือหาไม่พบให้ถือว่า
การที่ได้แจ้งการยึดต่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาและเจ้าพนักงานที่ดินนั้น เป็นการยึด
ตามกฎหมายแล้ว" เมื่อได้ความว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับสำเนาหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์สำหรับที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 1479 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว จึงได้แจ้งการยึดที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อจำเลยที่
3 ทั้งยังปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งการยึดให้นายอำเภอบ้านนาสารซึ่ง

กระทำการในฐานะเจ้าพนักงานที่ดินทราบด้วยจึงเห็นว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้
ดำเนินการยึดอสังหาริมทรัพย์ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 304วรรคหนึ่ง การกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วย
กฎหมายแล้วไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไปยึดยังที่ดินและปิด
ประกาศการยึดไว้ตามที่จำเลยที่ 3 ฎีกาหรือไม่ เพราะไม่เป็นเหตุทำให้ผลคดี
เปลี่ยนแปลงไป

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>